

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1950/2543

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สต้าฟ ทัวร์ แอนด์
บริษัทเอราวัณประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374

โจทก์นำรถยนต์คันที่หายเอาประกันไว้กับจำเลยโดยระบุให้บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์ ก. เป็นผู้รับประกัน เป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก สิทธิของ
บุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประกันจาก
สัญญา ตราบใดที่ยังไม่ได้แสดงเจตนาดังกล่าว คู่สัญญาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับ
สิทธิ ตามสัญญานั้นได้ เมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก. ฟ้องโจทก์ให้ชำระค่าเช่าซื้อที่
ค้างชำระ แสดงว่าได้สละเจตนาที่จะถือเอาประกันจากสัญญาแล้ว โจทก์และจำเลย
จึงเป็นคู่สัญญามีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสัญญาซึ่งกันและกันตามหลักทั่วไป
และโจทก์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเข้าเป็นผู้รับประกันตามสัญญาประกันภัย
เองได้ จึงมี อำนาจฟ้อง

โจทก์เช่าสถานที่ของวัดเป็นที่จอดและอยู่ซ่อมรถ บริเวณดังกล่าวมีประตูเข้า
ออกทางเดียว แม้ไม่มี พนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็มีผู้ดูแล ถือว่าโจทก์ใช้
ความระมัดระวังในการสงวนทรัพย์สินเช่นวินัยชน ฟังประพฤติตามพฤติการณ์แล้ว
รถยนต์คันที่เอาประกันภัยสูญหายไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของโจทก์ และเมื่อทราบเหตุโจทก์ได้โทรศัพท์แจ้งจำเลยและแจ้งความต่อพนักงาน
ตำรวจทันที แต่ขาดหลักฐาน การมอบอำนาจจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก. ทำให้

การแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรล่าช้า ถือไม่ได้ว่าโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ
กรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบ

โจทก์เข้าสถานที่ของวัดเป็นที่จอดและอยู่ซ่อมรถ บริเวณดังกล่าวมีประตูเข้า
ออกทางเดียว แม้ไม่มี พนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ก็มีผู้ดูแล ถือว่าโจทก์ใช้
ความระมัดระวังในการสงวนทรัพย์สินเช่นวิญญูชน ฟังประพจน์ตามพฤติการณ์แล้ว
รถยนต์คันที่เอาประกันภัยสูญหายไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของโจทก์ และเมื่อทราบเหตุโจทก์ได้โทรศัพท์แจ้งจำเลยและแจ้งความต่อพนักงาน
ตำรวจทันที แต่ขาดหลักฐาน การมอบอำนาจจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ก. ทำให้
การแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรล่าช้า ถือไม่ได้ว่าโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ
กรรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบ

(ชวลิต ศรีสง่า-ระพินทร บรรจงศิลป-วิเทพ ศิริพากย์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายประสงค์ คุณาจิรภรณ์
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ตูลย์ภักดี

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ